

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

[illegible]

ป.อ. มาตรา 137

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 213

การที่คณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลมีมติว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้เข้าที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 ทำนา เป็นเพียงความเห็นในการรับฟังถ้อยคำของจำเลยทั้งสองว่า ไม่น่าเชื่อถือและการที่คณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดมีมติว่า จำเลยที่ 1 เข้าที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 2 ทำนา ก็เพราะเชื่อถ้อยคำของจำเลยทั้งสอง กรณีจึงถือไม่ได้ว่า จำเลยทั้งสองแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดต่อศาล เพื่อให้พิจารณาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่กฎหมายให้สิทธิไว้แม้จำเลยที่ 1 จะคัดค้านการที่จำเลยที่ 2 จะไต่สวนที่ดินพิพาทให้โจทก์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครไม่ยอมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินพิพาทให้โจทก์ตามที่จำเลยที่ 1 คัดค้านไว้ การกระทำของจำเลยที่ 1 ก็เป็นการใช้สิทธิเพื่อจะดำเนินตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ไม่มีอำนาจฟ้องในความผิดฐานแจ้งความเท็จ แม้จำเลยที่ 1 และที่ 4 จะได้ฎีกาและขอถอนฎีกาไปแล้ว แต่การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการกระทำร่วมกัน ซึ่งเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดโทษไป

ถึงจำเลยที่ 1 และที่ 4 ให้ได้รับผลตามคำพิพากษาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วย มาตรา 225

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 83, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา
จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 83 จำเลยที่ 1 กระทำความผิด 3 กรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 โดยจำคุกกรรมละ 4 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 กระทำผิดกรรมเดียวให้จำคุกคนละ 4 เดือน

โจทก์และจำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดกรรมเดียวให้จำคุก 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้คู่ความฎีกาได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมา

จากพยานหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 15199 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทตามโฉนดดังกล่าวให้แก่โจทก์จำนวน 5 ไร่ ในราคา 2,750,000 บาท จำเลยที่ 2 ได้รับมัดจำจากโจทก์ไปบางส่วนคงเหลืองวดสุดท้ายเป็นเงิน 1,150,000 บาท ซึ่งจะต้องชำระในวันที่ 15 มกราคม 2533 อันเป็นวันโอนที่ดินพิพาท เมื่อถึงกำหนดจำเลยที่ 2 ไม่สามารถโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ได้เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้ไปคัดค้านการโอนที่ดินพิพาทต่อเจ้าพนักงานที่ดินมิให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินพิพาทให้โจทก์ โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 เช่าที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 2 ทำนาและมีสิทธิซื้อที่ดินก่อนโจทก์ นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางน้ำจืดว่าจำเลยที่ 1 เช่าที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 ทำนาและจำเลยที่ 1 คัดค้านการที่จำเลยที่ 2 จะโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เพราะไม่มีหนังสือแสดงความจำนงจะขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ก่อน เมื่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางน้ำจืดได้ประชุมสอบถามปากคำจำเลยทั้งสองและชาวบ้านแล้วมีมติว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เช่าที่ดินพิพาททำนา จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางน้ำจืด ต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดสมุทรสาครได้มีมติว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้เช่าที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 ทำนา โจทก์จึงได้ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ หลังจากนั้นจำเลยที่ 2 ฟ้องขับไล่จำเลยที่ 1 ออกจากที่ดินพิพาทต่อศาลชั้นต้นตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 76/2533 แต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยเห็นว่า พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 คุ้มครองการเช่าระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 ถือว่า มีอายุสัญญาเช่า 6 ปี จำเลยที่ 2 ไม่ยอมโอนที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงฟ้องเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 475/2533 แล้วตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยที่ 2 ยอมโอน

ที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 1 และรับเงินไป 2,750,000 บาท จำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาทนี้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่นายชูชีพ หงษ์มณี ในราคาไร่ละ 1,700,000 บาท

ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาขึ้นมาก่อนว่า โจทก์เป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางน้ำจืด และจำเลยทั้งสองให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 56 และ 57 เนื่องจากจำเลยที่ 1 อ้างว่า จำเลยที่ 2 เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทนำที่ดินพิพาทที่จำเลยที่ 1 เช่าทำนาไปขายให้แก่โจทก์โดยไม่แจ้งเป็นหนังสือแสดงความจำนงจะขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 1 ทราบ การที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางน้ำจืดมีมติว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เช่าที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 ทำนาเป็นเพียงความเห็นในการรับฟังถ้อยคำของจำเลยทั้งสองว่าไม่น่าเชื่อถือ กลับกันคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดสมุทรสาครมีมติว่า จำเลยที่ 1 เช่าที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 2 ทำนา ก็เพราะเชื่อถ้อยคำของจำเลยทั้งสอง กรณีจึงถือไม่ได้ว่า จำเลยทั้งสองแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางน้ำจืด ซึ่งถือว่าเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามนัยมาตรา 19 วรรคสุดท้ายแห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 โจทก์เองก็อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดสมุทรสาครต่อศาลเพื่อให้พิจารณาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่กฎหมายให้สิทธิไว้ยังมีได้ยุติ แม้จำเลยที่ 1 จะคัดค้านการที่จำเลยที่ 2 จะโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครไม่ยอมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในที่ดินพิพาทให้โจทก์ตามที่จำเลยที่ 1 ได้คัดค้านไว้การกระทำของจำเลยที่ 1 ก็เป็นการใช้สิทธิเพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราช

บัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 เพราะมีฉะนั้นจำเลยที่ 2 ก็ต้องโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ ตามพฤติการณ์โจทก์ได้รับความเสียหายเพราะหลงเชื่อคำของจำเลยที่ 2 มิใช่เพราะเหตุที่จำเลยทั้งสองไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางน้ำจืด โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ไม่มีอำนาจฟ้องในข้อหาความผิดที่จำเลยทั้งสองกระทำความร่วมกันดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีแม้จำเลยที่ 1 และที่ 4 จะได้ฎีกาและขอถอนฎีกาไปแล้วศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดลงไปถึงจำเลยที่ 1 และที่ 4 ให้ได้รับผลตามคำพิพากษาด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225 ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ไม่จำต้องวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ